

2024

TP-153



هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission



توصيف المقرر الدراسي

— (بكالوريوس)

اسم المقرر: الاجتهاد والتعارض والترجيح.
رمز المقرر: ٢٠٠١٤٣٣.٢.
البرنامج: بكالوريوس في الشريعة
القسم العلمي: قسم الشريعة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: رقم ٣
تاريخ آخر مراجعة: ١ / ١٤٤٦ هـ



جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:	٣
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:	٤
ج. موضوعات المقرر	٥
د. أنشطة تقييم الطلبة	٧
هـ. مصادر التعلم والمرافق:	٧
و. تقويم جودة المقرر:	٧
ز. اعتماد التوصيف:	٨



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

٢. نوع المقرر

أ -	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب -	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (السنة الرابعة، المستوى الثامن)

٤. الوصف العام للمقرر

- المعيار الأول : حقيقة الاجتهاد وشروطه وأحكامه.
المعيار الثاني : حقيقة التقليد وأحكامه.
المعيار الثالث : حقيقة الفتوى وأحكامها.
المعيار الرابع : حقيقة التعارض والترجيح وأحكامهما .

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

القياس: ٤-١٤١٤. ٢٠٠١

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر

التعرف على حقيقة من الاجتهاد وشروطه وأحكامه. و التقليد وأحكامه. والفتوى وأحكامها. والتعارض والترجيح بين الأدلة وأحكامهما.

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	تعليم تقليدي	٣٠	%١٠٠
٢	التعليم الإلكتروني		

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
٣	التعليم المدمج • التعليم الإلكتروني • التعليم التقليدي		
٤	التعليم عن بعد		

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠	٪١٠٠
٢	معمل أو إستوديو		
٣	ميداني		
٤	دروس إضافية		
٥	أخرى		
	الإجمالي	٣٠	

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبطة بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب حقيقة الاجتهاد وشروطه وأحكامه.	١ع	المحاضرة العصف الذهني	أوراق العمل تقارير دراسة الأداء.
1.2	أن يوضح حقيقة التقليد وأحكامه.	١ع	المحاضرة. المناقشة	الاختبارات القصيرة.
1.3	أن يستقصي الطالب تاريخ نشأة الفتوى وأحكامها.	٣ع	المناقشة خرائط العقل.	اختبارات قصيرة.
1.4	أن يفسر حقيقة التعارض والترجيح وأحكامهما.	١ع	العصف الذهني حل المشكلات	المهام والواجبات.
2.0	المهارات			
2.1	أن يقارن الطالب بين طرق العلماء في الاجتهاد واستنباط الأحكام اعتماداً على ما سبق دراسته.	١م	العروض العملية	عروض الطلبة.

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.2	أن يطبق طرق الاجتهاد على القضايا والنوازل المستجدة .	٢م	المناقشة	المشروعات البحثية.
...				
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يلتزم الطالب بالنزاهة والممارسات الأخلاقية مستفيداً من منهج النقد والمقارنة وتفسير النصوص في المسائل الفقهية.	١ق	التعلم التعاوني	تقييم الأقران
3.2	أن يتقبل الاختلاف ، ويساهم في إيجاد الحلول البناءة .	١ق	المناقشة	تقارير الأداء
...				

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	المعيار الأول : حقيقة الاجتهاد وشروطه وأحكامه. ١- المراد بالاجتهاد. ٢- شروط الاجتهاد، والقدر الواجب في كل منها. ٣- أقسام المجتهدين، وشروط كل قسم.	٢
٢	٤- المراد بتجزؤ الاجتهاد، وحكمه، وأثره الفقهي. ٥- الاجتهاد وقت نزول الوحي. ٦- التصويب والتخطئة في الاجتهاد. ٧- ما يسوغ فيه الاجتهاد، وما لا يسوغ فيه، وأثر ذلك في الإنكار على المخالف.	٢
٣	٨- الحالات التي ينقض فيها الاجتهاد، والحالات التي لا ينقض فيها. ٩- موقف المجتهد حال تعارض الأدلة لديه . ١١- الحالات التي يجب فيها على المجتهد الأخذ برأي نفسه، والحالات التي لا يجب فيها ذلك. ١٢- تعدد أقوال المجتهد، وما ينسب إليه منها.	٢
٤	١٣- المراد بالتخريج الفقهي، وأحكامه. ١٤- ضوابط نظر المجتهد في النوازل. ١٥- منهج النظر في النوازل. ١٦- معنى الاجتهاد الجماعي، وأهميته في العصر الحاضر، وأمثلته المعاصرة. ١٧- تطبيق ما تعلمه الطالب في الاجتهاد على عدد من الفروع الفقهية والمسائل المستجدة.	٢
٥	المعيار الثاني : حقيقة التقليد وأحكامه.	٢

١	- المراد بالتقليد، والفرق بينه وبين الاتباع.	
٢	- حكم التقليد.	
٣	- المسائل التي يجوز فيها التقليد، والمسائل التي لا يجوز فيها.	
٤	- ما يجب على العامي عند تعدد المجتهدين.	
٥	- الموقف الصحيح من الأخذ بالرخص، وحكم تتبعها.	
٦	-٦ حقيقة التلقيق، وأحكامه. -٧ حقيقة التمدب، وأحكامه. -٨ الإلزام بمذهب معين في مجال القضاء.	٢
٧	- الاختبار الدوري.	٢
٨	• المعيار الثالث : حقيقة الفتوى وأحكامها. -١ المراد بالفتوى، والفرق بينها وبين ما يشبهها من المصطلحات. -٢ عظم منزلة الفتوى. -٣ ضوابط الفتوى. -٤ شروط المفتي. -٥ المستجدات المؤثرة في الإفتاء. -٦ آداب المفتي والمستفتي. -٧ أسباب اختلاف الفتوى، وأثر ذلك في إعدار المفتين.	٢
٩	-٨ أسباب تغير الفتوى. -٩ مظاهر الخطأ في الفتوى، وأثرها. -١٠ خطر الفتاوى الشاذة. -١١ الفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وضوابط كل منهما.	٢
١٠	-١٢ حكم قصر الفتوى على جهات معينة أو أشخاص محددين. -١٣ تطبيق ما تعلمه الطالب في الإفتاء على عدد من الفتاوى.	٢
١١	• المعيار الرابع : حقيقة التعارض والترجيح وأحكامهما. -١ المراد بالتعارض والترجيح. -٢ أنواع التعارض بين الأدلة الشرعية.	٢
١٢	-٣ مناهج العلماء في ترتيب الأدلة. -٤ شروط التعارض. -٥ شروط الترجيح.	٢
١٣	-٦ مناهج العلماء في دفع التعارض.	٢
١٤	-٧ علاقة أسباب اختلاف الفقهاء بمباحث التعارض والترجيح.	٢
١٥	-٩ طرق الترجيح بين الأدلة النقلية المتعارضة. -١٠ طرق الترجيح بين الأدلة العقلية المتعارضة.	٢
٣٠	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	الاختبار النصفى	٧	٢٠٪
٢	المشاركة والتقارير والواجبات	مستمر	٢٠٪
٣	الاختبار النهائي	١٦	٦٠٪
...			

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	• روضة الناظر لابن قدامة .
المراجع المساندة	اتحاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكريم النملة
المصادر الإلكترونية	• المكتبة الرقمية السعودية.
أخرى	

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض الكتروني Data Show Projectors السبورة الذكية
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس / الطلاب	مباشر



طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقويم
مباشر	أعضاء هيئة التدريس	مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
		أخرى

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جبهة الاعتماد	قسم الشريعة.
رقم الجلسة	٧
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٥/٢٤ هـ

